Verónica Trabalón Acedo

Prueba de evaluación continua 1

Respuestas

1.1

Trabajo y salud son los dos conceptos de esta materia. Trabajar permite producir bienes y servicios y puede aportar autonomía, pero las tareas, herramientas o ritmos también pueden perjudicar a la persona. La salud comprende el bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. La Constitución ampara la integridad física y ordena velar por la seguridad e higiene en el trabajo. (arts. 15 y 40.2 CE)

De esa relación nace la necesidad de prevenir: hay que intervenir sobre las condiciones de trabajo antes de que produzcan un daño. La LPRL llama prevención a las medidas destinadas a evitar o reducir los riesgos; define el riesgo laboral como la posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo e incluye entre los daños las lesiones, patologías y enfermedades ocasionadas con motivo u ocasión de este. (arts. 4.1–4.3 LPRL)

Síntesis. Me queda claro que, para saber si un trabajo es saludable, hay que mirar cómo se hace cada día y qué efectos tiene sobre la persona, más allá de los accidentes visibles.

1.2

La persona de la imagen corta o desbasta una superficie con una herramienta portátil, rodeada de polvo. La foto permite detectar riesgos, pero habría que conocer el material, medir la exposición y comprobar las protecciones en el puesto.

Factor observado	Riesgo laboral	Posible daño a la salud
Polvo visible cerca de la cara; no se distingue extracción ni mascarilla.	Respirar partículas en suspensión	Irritación de las vías respiratorias y, según el polvo y la exposición, daño pulmonar.
Disco de corte muy próximo al cuerpo.	Contacto con el disco o fragmentos proyectados	Heridas, golpes o lesiones en los ojos
No se distinguen gafas ni protección auditiva.	Proyecciones y posible exposición al ruido	Lesión ocular o pérdida de audición
Tronco inclinado mientras maneja la herramienta.	Sobreesfuerzo y postura forzada	Dolor lumbar y muscular

Síntesis. En este puesto no bastaría con entregar equipos de protección: primero habría que estudiar la máquina, el polvo y la forma de realizar la tarea para controlar el riesgo en su origen.

2.1

Busqué la resolución en CENDOJ, el buscador de jurisprudencia del Poder Judicial. Abrí la búsqueda avanzada, marqué la jurisdicción social y el Tribunal Superior de Justicia, y escribí el recurso 3133/2024. Después contrasté los datos del resultado: Valladolid, 6 de julio de 2026 y el ponente José Manuel Riesco Iglesias. Así llegué a la STSJ de Castilla y León 2856/2026, con ECLI:ES:TSJCL:2026:2856. El documento se abre desde este enlace: sentencia en CENDOJ

Síntesis. Comprobar el ECLI y leer la cabecera evita confundir la sentencia con otra resolución del mismo tribunal.

2.2

El operario lijaba y cerraba palas eólicas y manejaba resinas, catalizadores y estireno. Ya había estado de baja por COVID entre enero y octubre de 2021 y otros 501 días por «otras enfermedades de tráquea y bronquios». El 31/10/2023 inició una nueva baja por asma bronquial como enfermedad común. El EVI, el 23/01/2024, y el INSS mantuvieron esa calificación porque no se acreditó que el trabajo fuera la causa exclusiva del asma. (art. 156.2.e LGSS)

El Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada cambió la calificación el 19/09/2024: entendió que los irritantes del puesto habían agravado el asma y declaró profesional la contingencia. El auto de 26/09/2024 la concretó como accidente de trabajo por agravación de una enfermedad previa; nunca se reconoció una enfermedad profesional. La exposición explicaba el empeoramiento, pero aún debía cumplirse el requisito legal de una lesión accidental. (art. 156.2.f LGSS)

La mutua recurrió. La Sala rechazó añadir el tabaquismo a los hechos probados: el informe de neumología de 15/02/2024 no le atribuía consecuencias clínicas. Tampoco consideró decisiva la discusión sobre los EPI. No se había probado una lesión accidental que agravase el asma, ni siquiera una crisis en el puesto el día de la baja; y el historial respiratorio impedía afirmar una causa laboral exclusiva. Descartó así ambas vías de accidente y la presunción por tiempo y lugar de trabajo. Su razonamiento y la revocación devuelven la baja a contingencia común, aunque el fallo dice «DESESTIMAMOS» junto a la revocación, contradicción que debe advertirse. (arts. 156.2.e, 156.2.f y 156.3 LGSS)

Síntesis. El contacto con irritantes puede ser médicamente relevante sin que, por sí solo, pruebe todos los requisitos exigidos para calificar la baja como accidente laboral.

3.1

La LPRL se aplica, como regla, tanto al empleo privado como al personal civil de las administraciones. Su artículo 3 deja fuera las actividades que, por sus peculiaridades, no permiten aplicar el régimen común: determinadas funciones de policía, seguridad y resguardo aduanero; los servicios operativos de protección civil y el peritaje forense en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad; y las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. La excepción responde a las exigencias de esos servicios, especialmente cuando deben actuar sin demora en una emergencia. Los centros militares y penitenciarios, en cambio, están sujetos a la ley con las adaptaciones necesarias. (art. 3.1–3.3 LPRL)

Síntesis. Lo decisivo es la función que se está realizando y si realmente impide aplicar la norma general; pertenecer a un cuerpo no excluye automáticamente todo su trabajo.

3.2

Las funciones específicas de la Policía Nacional siguen el RD 2/2006 y las de la Guardia Civil, el RD 179/2005. Ambos adaptan evaluación, información, vigilancia de la salud y participación. Para tareas sin esas particularidades, como el trabajo de oficina, rige la normativa general adaptada a la Administración. En el resguardo aduanero solo se exceptúan las actuaciones incompatibles con ella; en las demás se aplican la LPRL y, dentro de la Administración General del Estado, el RD 67/2010. La intervención excepcional exige medidas de protección compatibles con el servicio. (art. 3.2 LPRL; art. 2 RD 2/2006; RD 179/2005; RD 67/2010)

En protección civil operativa y peritaje forense, la excepción se limita a los sucesos graves previstos en la ley. Las tareas habituales siguen el marco común; ante una emergencia se emplean instrucciones y equipos adecuados. El personal militar de las Fuerzas Armadas se rige por el RD 1755/2007 y la Guardia Civil por el RD 179/2005. Los civiles de Defensa y los centros penitenciarios conservan la LPRL con sus adaptaciones. (art. 3.2–3.3 LPRL; RD 67/2010; RD 1755/2007; RD 179/2005)

Hay que corregir, además, un dato que aparece en materiales anteriores: el apartado que excluía el servicio del hogar familiar se suprimió. Su protección se regula hoy de forma específica en el RD 893/2024. (art. 3 LPRL; RD 893/2024)

Síntesis. La finalidad de estas reglas especiales es hacer posible la prevención en trabajos singulares, también cuando una intervención urgente obliga a organizarla de otro modo.

4.1

Estas son algunas de las disposiciones dictadas después de la LPRL que desarrollan riesgos concretos. Las sitúo en la disciplina más relacionada con su contenido, aunque varias requieren trabajo conjunto de distintas especialidades.

Norma	Materia principal	Disciplina predominante
RD 39/1997	Organización preventiva y evaluación de riesgos	Gestión de la prevención
RD 485/1997; RD 486/1997	Señales y condiciones del centro de trabajo	Seguridad en el trabajo
RD 487/1997; RD 488/1997	Manejo de cargas y trabajo con pantallas	Ergonomía
RD 664/1997; RD 665/1997	Exposición a agentes biológicos y cancerígenos	Higiene industrial
RD 773/1997; RD 1215/1997	Equipos de protección individual y uso de maquinaria	Seguridad en el trabajo
RD 374/2001; RD 286/2006	Exposición a sustancias químicas y ruido	Higiene industrial

Síntesis. La clasificación orienta, pero los riesgos no vienen separados en la práctica: una máquina puede exigir a la vez medidas de seguridad, higiene y ergonomía.

4.2

He escogido el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Su aplicación se explica en la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo, publicada por el INSST en 2021. Puede consultarse aquí: guía del INSST

Síntesis. La guía aporta criterios útiles para llevar la norma al puesto real, mientras que el texto del BOE fija las obligaciones exigibles.

4.3

El RD 1215/1997 obliga a poner a disposición de la plantilla equipos adecuados a la tarea y a sus riesgos. Si la seguridad depende de la instalación o del estado del equipo, habrá que comprobarlo y guardar constancia de las verificaciones. También exige mantenimiento, reglas de uso seguras e información y formación comprensibles para quienes lo utilizan. Sus anexos detallan, entre otras

cosas, resguardos, mandos de puesta en marcha y parada, estabilidad y prevención de proyecciones. (arts. 3–6 y anexos I–II RD 1215/1997)

Para incorporarlo a la gestión diaria de una empresa empezaría por un inventario de máquinas y por evaluar no solo el uso habitual, sino también la limpieza, el ajuste, los atascos y las reparaciones. Después asignaría responsables, programaría revisiones y dejaría registradas las incidencias y su corrección. En la tarea fotografiada comprobaría el resguardo y la parada de la herramienta, la captación del polvo y si el equipo sirve para ese material; los EPI cubrirían el riesgo que persistiera. La evaluación debe revisarse cuando cambien las condiciones o aparezcan daños que muestren que las medidas fallan. (arts. 15 y 16 LPRL; arts. 3–5 RD 1215/1997)

Síntesis. Un equipo seguro sobre el papel puede dejar de serlo si se usa mal o no se mantiene; por eso las comprobaciones forman parte del trabajo ordinario.

Recursos utilizados y bibliografía

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. BOE n.º 311, 29/12/1978; vigente desde 29/12/1978. texto en BOE

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE n.º 269, 10/11/1995; vigente desde 10/02/1996. texto en BOE

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE n.º 261, 31/10/2015; vigente desde 02/01/2016. texto en BOE

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE 31/01/1997; vigente desde 31/03/1997. texto en BOE

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23/04/1997; vigente desde 13/05/1997. texto en BOE

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23/04/1997; vigente desde 23/07/1997. texto en BOE

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE 23/04/1997; vigente desde 13/05/1997. texto en BOE

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE 23/04/1997; vigente desde 13/05/1997. texto en BOE

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE 24/05/1997; vigente desde 24/07/1997. texto en BOE

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE 24/05/1997; vigente desde 24/07/1997. texto en BOE

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12/06/1997; vigente desde 12/08/1997. texto en BOE

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 07/08/1997; vigente desde 27/08/1997. texto en BOE

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE 01/05/2001; vigente desde 05/05/2001. texto en BOE

Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. BOE n.º 49, 26/02/2005; vigente desde 27/02/2005. texto en BOE

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 11/03/2006; vigente desde 31/03/2006. texto en BOE

Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. BOE n.º 14, 17/01/2006; vigente desde 18/01/2006. texto en BOE

Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. BOE n.º 16, 18/01/2008; vigente desde 19/01/2008. texto en BOE

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. BOE n.º 36, 10/02/2010; vigente desde 10/03/2010. texto en BOE

Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. BOE n.º 220, 11/09/2024; vigente desde 12/09/2024. texto en BOE

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Social, sentencia de 06/07/2026, recurso 3133/2024, ECLI:ES:TSJCL:2026:2856. CENDOJ, publicada 27/07/2026. sentencia en CENDOJ

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. guía del INSST

García González, G. (s. f.). *Fundamentos y nociones básicas de seguridad y salud laboral*. Campus UOC. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.